



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/436/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

תובעת	1	צדוק שגית
		באמצעות ב"כ: עו"ד רן צור רוטשילד 34, בת ים טל': 036576767 פקס: 036576768
	נגד	
נתבעים	1	בוכהיים ערן
		באמצעות ב"כ: עו"ד בלטמן אופיר דרך מנחם בגין 154 (בית קרדן) תל אביב, קומה 3 טל': 0542113791 פקס: 039701611
	2	בוכהיים מיטל
		באמצעות ב"כ: עו"ד בלטמן אופיר דרך מנחם בגין 154 (בית קרדן) תל אביב, קומה 3 טל': 0542113791 פקס: 039701611
	3	נציגות הבית המשותף ברחוב דניאל 54 בת ים

פסק דין

1. לפני תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת ולחילופין לחייבם לתת לתובעת או למי מטעמה לתקן את הליקויים האמורים.
התביעה מעלה, בין היתר, את שאלת האחריות על תיקון ליקויים בקולטנים ובצינור מי הגשמים המצוי במרפסת הנתבעים 1-2.

תמצית העובדות וטענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/436/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עסקינן בבית המשותף המצוי ברחוב דניאל 54/10 בת ים הידוע גם כגוש 7136 חלקה 239. התובעת הינה בעלת הזכויות בדירה המסומנת כחלקת משנה מספר 10 והנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה המסומנת כחלקת משנה מספר 11.
3. כנטען בכתב התביעה בשנים האחרונות קיימים ליקויי רטיבות בדירת הנתבעים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. עוד נטען, שהנתבעים היו מודעים בעת רכישת הדירה כי קיימים בה ליקויי בניה ומשכך שעליהם לשאת פעולה עם התובעת לצורך תיקונם. בהקשר זה נטען שבעבר נוהל הליך משפטי נגד הקבלן במסגרתו מונה בורר ואף מונה מומחה (להלן – **מומחה הבוררות**) שקבע כי הרטיבות בדירת התובעת נגרמת בעיקר ממרפסת דירתם של הנתבעים. אמנם הליקויים השונים טופלו בעבר, אך בעיית הרטיבות בדירתה לא באה לכלל פתרון ונדרשות פעולות נוספים לטיפול ברטיבות.
4. לטענת התובעת, היא פנתה לנתבעים מספר פעמים בדרישה לתיקון הליקויים בדירתם אך פנייתיה הושבו ריקם, והנתבעים אף מצביעים תנאים שונים ובלתי סבירים לתיקון הליקויים. משכך מבקשת התובעת צו עשה לתיקון הליקויים בדירתם וכן לחייבם בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
5. מנגד, טוענים הנתבעים כי יש לדחות את התביעה על הסף בהיעדר עילה, מכיוון שמומחה מטעם התובעת קבע בחוות דעת, שנערכה לאחר הגשת התביעה, כי נזקי הרטיבות אינם קשורים לדירת הנתבעים וכי מקורם בצנרת של הבית המשותף שהותקנה באופן לא ראוי.

פירוט ההליכים הדיוניים

6. ביום 22.11.2022 נערך קדם משפט בסופו התרתי לתובעת לתקן את כתב התביעה בדרך של צירופה של נציגות הבית המשותף כנתבעת. בנוסף, הוצע לצדדים מינוי מומחה מטעמי שיקבע מה מקור הנזילה בדירת הנתבעים ודרך תיקונה.
7. בחודש פברואר 2022 הודיעה התובעת כי ביום 8.1.2022 התקיימה ישיבה של האסיפה הכללית בבית המשותף במסגרתה הוחלט בדעת רוב על קבלת ההצעה למינוי מומחה מטעם המפקח. משכך, ביום 2.2.2022 הוריתי על מינויו של המומחה חיליק בן חמו מחברת נו ליק (להלן – **המומחה**) אשר התבקש לחוות את דעתו בשאלות הבאות:

- א. האם אכן קיימת רטיבות או סימני רטיבות בדירת התובעת, ובאילו מקומות.
- ב. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות בדירת התובעת, האם מתחום דירת הנתבעים או מרכוש משותף (פירוט הרכוש המשותף).
- ג. מהן הדרכים המומלצות לפתרון הבעיה.
- ד. מה טיב הפעולות שבוצעו עד כה, ככל שבוצעו על ידי מי מהנתבעים, והאם פתרו את הבעיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/436/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף ומה עלותם, וכן מהם התיקונים הנדרשים בדירת התובעת לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם.

כמו כן, קבעתי כי מסקנות המומחה יהוו ראייה מוסכמת על הצדדים והצדדים לא יהיו רשאים להמציא כל חוות דעת אחרת מטעמם. בעניין נשיאת שכר טרחת המומחה קבעתי בהחלטתי מיום 10.2.2022 כי הוצאות המומחה יחולקו בין התובעת, הנתבעים ונציגות הבית המשותף.

8. ביום 15.3.2022 הוגשה חוות הדעת של המומחה מטעמי (להלן – **חוות הדעת**) שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה ועיקר מסקנותיה כלהלן: בדירת התובעת הודגמו מספר מוקדי רטיבויות (בשני מוקדים בתקרת חדר שינה ילדים, בתקרת פינת אוכל בחלקו הגובל עם חדר שינה ילדים, בתקרת חדר שינה הורים, בתקרת חדר רחצה הורים הפונה לצד הצפון מערבי, מלווה בעובש וירוקת). המקור והסיבות לרטיבויות בדירת התובעת הם כתוצאה מכשלים במרפסת השמש בדירת הנתבעים, כשלים בדפנות הצמ"ג במהלכו האופקי בסמוך לפתח קולטן מי הגשמים, ובנוסף נצפה ניסיון כושל של השחלת צנרת שרשור משוריית בקוטר של כ-50 מ"מ אל שני הקולטנים ולאורך מהלך אופקי של הצמ"ג. כמו כן, נצפה כשל במחבר הצינור השייך לרכוש המשותף ומצוי תחת איטום רצפת מרפסת שמש של הנתבעים וכן נצפה נקב בדופן הבויב.

9. ביום 1.4.2022 הוגשה תגובתם של נתבעים 1-2 לאמור בחוות הדעת. לטענתם, הליקויים בקולטנים ובצנרת השרשורית הם באחריות נציגות הבית המשותף מאחר שהם מהווים רכוש משותף. כמו כן, מקור הנזק הנטען בקולטנים ובצנרת השרשור הוא כתוצאה מעבודות של התובעת. בכל הנוגע לנזקים שמקורם באיטום לקוי בריצוף מרפסת משפחת הנתבעים, אכן מדובר בליקויים בשטח דירת הנתבעים, אך האחריות על הנזקים מוטלת על התובעת שבעלי מקצוע מטעמה פירקו פעמיים את כלל רצפות המרפסת בדירת הנתבעים והתקינו אותן מחדש.

10. ביום 1.4.2022 הוגשה תגובתה של התובעת לחוות הדעת בה נאמר כי עד היום היא השקיעה עשרות אלפי שקלים בניסיון לתקן את נזקי הרטיבות מהם היא סובלת במשך שנים. ואולם, עקב אי שיתוף פעולה מצד כלל הנתבעים וסירובם לבצע את הבדיקות הנדרשות לא התגלו עד כה כלל גורמי הרטיבות אלא רק חלקם. רק כיום, משמונה המומחה מטעמי התברר כי חלק מהבעיות הרטיבות נובעות הן מדירת הנתבעים והן מהרכוש המשותף. לפיכך מתבקש לחייב את הנתבעים 1-2 לתקן את גורמי הרטיבות הנובעים מדירתם ואת הנציגות לתקן את גורמי הרטיבות הנובעים מהרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/436/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. בהמשך לשאלת הבהרה שהפניתי למומחה בעניין שיוך קולטוני מי הגשמים, המומחה שב וטען כי מדובר בקולטנים המשמשים אך ורק את דירת הנתבעים 1-2 ומשכך הם אינם מהווים רכוש משותף (ראו הודעת המומחה מיום 6.5.2022).
12. נוכח תגובת הנתבעים בנוגע לשיוך הקולטנים הוריתי על תשובת הנציגות, אך זו לא הגיבה לאמור בחוות הדעת וכן בנוגע לטענה כי הקולטנים מהווים רכוש משותף. משכך הוריתי לנתבעים להמציא את ההחלטה לנציגות, ואף לאחר המצאת הנתבעים הנציגות לא הגיבה לאמור בה.
13. יצוין כבר כעת כי עד לכתיבת שורות אלה הנציגות לא הגישה כתב הגנה.

דיון והכרעה

14. אומר בקצרה, כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) הקובע בסעיף 3(ב) כי: **"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"**. מכוחה של הוראה זו, חלה על הנתבעים חובה מוחלטת לתקן את הליקויים שבאחריותם אשר פוגעים בדירה אחרת. בהקשר זה אציין לענייננו, כי אין נפקא מינה בעניין אחריות הנתבעים לליקויים בדירתם, אם ליקויים אלה היו עוד לפני שנהיו הבעלים של הדירה. יתר על כן, גם אם התובעת ביצעה בעצמה תיקונים בדירת הנתבעים (דבר שעל פניו נראה תמוה, לאור העובדה שהאחריות מוטלת על כתפי הבעלים של הדירה לתקן ליקויים בדירתו שלו), אין בכך כדי לפטור את הבעלים הנוכחיים של הדירה (נתבעים 1-2) מאחריותם לתיקון הליקויים בהתאם לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי. ככל שאכן התובעת היא זו אשר גרמה לליקויים בדירת הנתבעים, כפי שנטען על ידם, הרי שפתוחה להם הדרך להגיש הליך מתאים נגד התובעת בעניין זה, אך כאמור אין בכך כדי לפטור אותם מתיקון הליקויים.
15. בנוסף על האמור, כפי שעולה מתגובת הנתבעים 1-2, הם מבקשים להיבנות על חוות דעת מומחה מטעם התובעת מיום 7.3.2021, ואולם לאור ההסכמה הדיונית, חוות הדעת מטעמי היא זו המכריעה והצדדים אינם רשאים להמציא חוות דעת נוגדות.
16. אשר על כן, משלא נסתרה חוות דעתו של המומחה את אשר נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפני נימוקים המצדיקים סטייה ממנו (ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936,949 (2002)), אני מקבל אותה ומאמץ את מסקנותיה. על כן, ולנוכח מסקנות המומחה שוכנעתי איפה כי נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים נגרמו כתוצאה מכשלים באיטום מוקדים מסוימים בדירת הנתבעים, לרבות בקולטני מי הגשמים (צמ"ג) שבמפרסת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/436/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. ואולם, בטרם אורה על תיקון הליקויים יש להכריע בשאלת שיוכם של הקולטנים, המצויים כאמור בשטח דירת הנתבעים אך לטענת הנתבעים משמשים את כלל בעלי הדירות ומשכך מהווים רכוש משותף.

18. אומר בקצרה, כי נקודת המוצא בהכרעה בשאלת סיווג רכוש כחלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה היא הקבוע בסעיף 52 לחוק המקרקעין המגדיר מהי דירה ומהו רכוש משותף כלהלן:

"דירה – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

...

רכוש משותף – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה **המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו אם בתחומי דירה מסוימת**".

בענייננו עסקינן בצינור המשמש לאיסוף והולכת מי גשמים (צמ"ג), שאין מחלוקת כי הוא מצוי בשטח הגג הצמוד לנתבעים, אך יכול הוא בנסיבות מסוימות להוות גם כרכוש משותף, שכן על דרך האלימינציה הוא אינו חלק מ"דירה", אך זאת בשים לב לייעודו ואופן שימוש (ראו: רע"א 7828/06 **קרשין נ' דן** (12.11.2006); תיק (פתח תקווה) 147/00 **ברק נ' דונין** (8.5.2002) (להלן – **עניין ברק**)). אם כן, השאלה הצריכה הכרעה היא בבחינת ייעוד הצמ"ג – האם הוא משמש רק את דירת הנתבעים או את כלל בעלי הדירות והאם בידי בעלי הדירות או מרביתם לעשות שימוש ברכוש זה. במקרה דנן, המומחה קבע באופן מפורש – על סמך בחינת פנים הצנרת – כי הצמ"ג משמש אך ורק את דירת הנתבעים ולא את יתר בעלי הדירות בבית המשותף.

19. מנגד, הנתבעים טענו כי בבית המשותף קיים גג עליון המהווה רכוש משותף, מעל מרפסת הנתבעים, ומגג זה מתנקזים מי גשמים למרפסת של הנתבעים ומשם נקלטים לצמ"ג עד לתחתית הבית המשותף. מכאן, כי הצמ"ג משמש את כלל בעלי הבית המשותף, שאם לא כן מי הגשמים שבגג העליון לא יכולים היו להינקז. בטענה זו יש היגיון רב, ודומה כי המומחה לא נתן דעתו ביחס אליה. כמו כן, הטענה לא נסתרה על ידי נציגות הבית המשותף, שכאמור, לא טרחה להגיב לאמור בחוות הדעת ובתגובת הנתבעים לה. עוד יצוין, כי על סמך הנחה זו לפיה הצמ"ג מנקז חלק ממי הגשמים שעל גבי הגג המשותף, נדחתה התביעה **בעניין ברק** ונקבע כי הצמ"ג מהווה רכוש משותף:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/436/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכל מקום אני סבור כי בנסיבות העניין הדיון בשאלה זו הוא אקדמי בלבד שכן מסתבר שהוקלטן משמש במקרה זה לא רק לקליטת המים מדירת הנתבעים (או גם מהדירה בקומה ג') אלא קולט הוא גם חלק (גם אם חלק קטן) מן המים המגיעים מן הגג העליון שמעל חדר המכונות. אותו גג הוא רכוש משותף ללא כל ספק כך שהקולטן מיועד גם לניקוז מים מן הרכוש המשותף וסבורני כי גם בכך בלבד די בכך להגדירו כרכוש משותף ולהטיל על הנציגות את האחריות לתחזוקתו. זאת גם אם במהלכו של הצינור עובר הוא בשטח הגג הצמוד של הנתבעים או אף מתחת לרצפת המרפסת הצמודה שלהם (שם, בפסקה 39).

קביעות אלה יפות גם לענייננו. ואולם, אני סבור כי על נציגות הבית יהיה לערוך תיקונים בצמ"ג עצמו בלבד מאחר שהוא מהווה רכוש משותף. יתר העבודות במרפסת הנתבעים, לרבות פירוק הקולטנים עצמם המצויים במרפסת הנתבעים, ייעשו על ידם ועל חשבונם גם אם מדובר בסביבות הצמ"ג או לצורך חשיפתו.

20. אשר על כן, אני מורה לנתבעים 1-2 לבצע את העבודות הנדרשות לצורך תיקון הליקויים בדירתם כפי שמופיע בעמ' 14-12 לחוות הדעת (מלבד התיקונים בצמ"ג) כלהלן:

"בדירת הנתבעים 1 ו-2"

כשלי איטום מרפסת שמש מערבית

מאחר וישנו כשל באיטום תת-רצפתי של מרפסת השמש, ישנו צורך בביצוע עבודות לתיקון הליקוי אשר במסגרתן יבוצעו העבודות הבאות:

פינוי מחסנים ארעיים וחפצים מרצפת מרפסת השמש, פירוק ופינוי רצפת מרפסת השמש ואריחי חיפוי מעקות וקירות לגובה של כ-20 ס"מ מעל למפלס ריצוף מתוכנן, בהיקף מרפסת השמש.

פינוי מצע תחת הריצוף, גירוד וניקוי פני שטח תשתית הבטון וקירותיו. בדיקת קיום רולקות (העגלות) – יציקה מקומרת (בכלל מפגשי רצפה עם קירות, מעקות, הגבהות וספים, במידת הנדרש השלמתן).

מריחת שכבת יסוד /פריימר על פני כלל שטח רצפת המרפסת והרולקות ובגובה של כ-15 ס"מ בקירות/מעקות מעל גובה מפלס רצפה מתוכננת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/436/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם התייבשות שכבת יסוד/פריימר תבוצענה עבודות הנחה והלחמת יריעות ביטומניות על פני שטח תשתית בטון רצפת מרפסת שמש ולגובה של כ-15 ס"מ אל קירות /מעקות ואטימת קצה עליון היריעות בקירות/מעקות/הגבהות וספים באמצעות מסטיק ביטומני סמיך או לחילופין באמצעות זפת משחתית.

ביצוע מבחן הצפה לכלל שטח הגג למשך 72 שעות, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק א', בכפוף לעמידות האיטום במבחן ההצפה:

הנחת בד גיאוטכני על גבי יריעות האיטום, למניעת פגיעה מכנית של המצע בשלמות היריעות, השלמת מצע הסומסום.

ריצוף שטח מרפסת השמש והשלמת פנלים/אריחים, תוך הקפדה על רווחים מינימליים של 3 מ"מ בין האריחים, כמפורט בתקן ישראלי 1555.3 ושימת דגש על יישום שיפועים לכיוון קולטני מי הגשמים של לפחות 1.5% אחוז בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555 חלק 3. מילוי מפגשי האריחים "המשקים" באמצעות רובה אקרילית או אפוקסית.

פירוק שני קולטנים מי גשמים פגומים מרפסת שמש בצידה הצפוני והדרומי, החלפתם בקולטנים דו מפלסיים (כדוגמת "דלמר" או שווייץ – המיועדים לאיסוף מים מפני שטח הריצוף וממצע תחתיו) וחיבורם אל מהלכו האופקי של הצמ"ג באמצעות הלחמתם, בכפוף להוראות יצרן הצנרת הקיימת תוצרת "GEBERIR"

21. עבודות אלה יבוצעו תוך 30 יום מהיום. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט ולעבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנתבעים ימציאו לתובעת אישור בכתב מטעם המומחה בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם. על הנתבעים אף לתעד באמצעות צילומים את כל שלבי ביצוע העבודות והבדיקות שפורטו בחוות הדעת וכן לשמר את התיעוד וממצאי הבדיקות למשך 7 שנים.
22. כמו כן, אני מורה לנציגות הבית המשותף לבצע את העבודות הנדרשות לצורך תיקון הליקויים במעטפת הרכוש המשותף ובצמ"ג כפי שמופיע בחוות הדעת כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/436/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ברכוש המשותף- נתבעת 3 :

כשל במחבר צינור ביוב 4 צול, תחת רצפת מרפסת שמש מערבית נתבעים
1 ו-2. מאחר וצינור הביוב מונח ביציאת בטון רצפת מרפסת השמש ותחת
שכבת איטום תת-רצפתית, יש לבצע את התיקון בשיטת "אל הרס":

לאחר שטיפת קו הביוב לכלל מהלכו האופקי באמצעות לחץ מים גבוה.
תיקון באמצעות - הטלאה/הברשה או התזה של פנים הצינור במיקום
הכשל המצוי במהלכו האופקי, תוך ציפוי מלא ואחיד של היקף פנים
הצינור במיקום הכשל. בתום ביצוע התיקון, יבוצע מבחן הצפה בכפוף
להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6.

נקב בדופן צמ"ג משותף חזית בנין צפונית

תיקון הכשל מנשם הצינור בגג הבניין המשותף בשיטת אל-הרס אשר
תכלול: שטיפת הקו ממשקעים ובדגש על אזור בו מצוי הנקב (5.20 מטר
מרום הנשם במעקה), תיקון באמצעות הטלאה/הברשה או התזה
נקודתית מלאה ואחידה של פנים הצינור.

בתום התיקון יש לבצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205
חלק 6, לבדיקת התיקון אשר בוצע.

נקב בדופן קו ביוב 4 צול משותף חזית בנין צפונית

תיקון הכשל מנשם הצינור בגג הבניין המשותף בשיטת אל-הרס אשר
תכלול: שטיפת הקו ממשקעים ובדגש על אזור בו מצוי הנקב זאת לאחר
שיוף פני השטח הנקב להשגת פני שטח אחידים (3.25 מטר מרום הנשם
במעקה) תיקון באמצעות הטלאה/הברשה או התזה נקודתית, מלאה
ואחידה של פנים הצינור.

בתום התיקון יש לבצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205
חלק 6, לבדיקת התיקון אשר בוצע.

כשל בשני קווי צמ"ג מהלך אופקי רצפת מרפסת שמש מערבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/436/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאת צינורות שרשרתיים הכלואים בשני קווי הצמ"ג לצורך פינוי הקו לזימה חופשית בו באמצעות טכנולוגית אל-הרס או לחילופין באמצעות חשיפת הצנרת.

ביצוע תיקון לשני קווי הצמ"ג במחברי הלחמה T (הסתעפות מרפסת שמש אל נשם) אשר יבוצע באמצעות אחת משתי החלופות הבאות:

חלופה 1 – חציבת וחשיפת מחברי T 4 צול גבריט המצויים ברצפת ובקיר מרפסת שמש דירת נתבעים 1 ו-2 ובחלקם בקיר דירת התובעת חזית מערבית, תיקון הלחמות בכפוף להוראות יצרן הצנרת, ביטון מחדש, השלמת אטימה ברצפה ובקירות תוך חפיפה אל איטום קיים של לכל הפחות 20 ס"מ, מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 לבדיקת תקינות האיטום אשר בוצע.

חלופה 2 – תיקון בשיטת "אל הרס" באמצעות הטלחה שהברשה או התזה של פנים הצינור במיקום הכשל בו (מחבר T). לאחר ניקוי ושיטת משקעים בו, ציפוי פנים דופן הצנרת תוך השגת שכבת תיקון פנימית מלאה ואחידה על פני שטח פנים הצינור במיקום הכשל.

בתום התיקון באחת משתי החלופות שלעיל, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6, לבדיקת התיקון אשר בוצע."

23. עבודות אלה יבוצעו על ידי הנציגות תוך 45 יום מהיום. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט ולעבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנציגות תמציא לתובעת אישור בכתב מטעם המומחה בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף. על הנציגות אף לתעד באמצעות צילומים את כל שלבי ביצוע העבודות והבדיקות שפורטו בחוות הדעת וכן לשמר את התיעוד וממצאי הבדיקות למשך 7 שנים.
24. בנוסף הנתבעים מחויבים בתיקון הנזקים בדירת התובעת, בהתאם לאמור בעמ' 15 לחוות הדעת כלהלן:

"העבודות הנדרשות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת ועלותן (עם התייבשותם) הינם:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/436/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

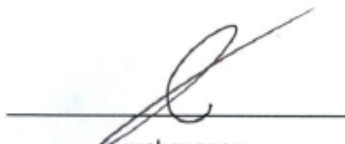
גירוד כלל מוקדי הרטיבויות, מריחת שכבת שפכטל והחלקתן עד להשגת פני שטח אחידים. צביעה בצבע מקשר/נוגד רטיבות כדוגמת "בונדרול" "אקרינול" או שו"ע.

צביעת כלל שטח תקרה והקירות במוקדים שניזוקו בשתי שכבות להשגת גוון אחיד, בגוון כדוגמת הקיים".

25. בשים לב לכך שמדובר בכשלים משולבים לדירת הנתבעים ולרכוש המשותף, הנתבעים - 2
1 יישאו יחד עם הנציגות בהוצאות תיקון דירת התובעת, על פי האומדן ביחס שווה.

26. בהתאם לתקנות 151-153 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 אני מחייב את הנתבעים לשאת בהוצאות התובעת כלהלן: שליש מעלות חוות הדעת של המומחה מטעמי בסך 1,170 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ש"ח – סה"כ סך של 6,170 ש"ח שישולמו על ידי הנתבעים 1-2 יחד עם נציגות הבית המשותף ביחס שווה תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום ז' תמוז, תשפ"ב (6 יולי, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון